

1500345-49.2021.8.26.0617

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: BRENNO GIMENES CESCA

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/11/2022

... com adolescente, a droga ventilada, para fins de tráfico, ficando rechaçada, com completo, a versão do acusado.

Diante desse quadro e à falta de excludentes, impositiva a condenação do réu nas penas do art. 33, caput, c.c. art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06.

O dinheiro apreendido nos autos é notoriamente produto do tráfico, ante as circunstâncias supra ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

2ª Vara Criminal

Av. Salmão, 678, - Jd. Aquárius

CEP: 12246-260 - São José dos Campos - SP

Telefone: (12) 3205-1654 - E-mail: sjcampos2cr@tjsp.jus.br

1500345-49.2021.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500345-49.2021.8.26.0617 2021/000184

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS HENRIQUE FRANCO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRENNO GIMENES CESCA

Vistos.

MATHEUS HENRIQUE FRANCO, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do art. 33, caput, c.c. art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06, porque, segundo narrou a inicial, no dia 11.03.2021, por volta de 12h00min, na Av. Arthur Antônio dos Santos, altura do nº 275, Jardim Morumbi, nesta cidade e comarca, agindo em concurso com a adolescente L. V. G. dos S., vendeu e teve em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, com a finalidade de entrega a consumo de terceiros, 19,59 g de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como "maconha", em 21 porções, 2,16g de crack em 25 pedras e 4,68g de cocaína em 05 pinos de plástico.

O acusado não foi localizado para apresentação de defesa preliminar (fl. 104), sendo notificado por edital (fl. 127).

Recebida a denúncia em 03.05.2022, o réu foi citado por edital para apresentação de defesa preliminar (fl. 141), deixando de constituir advogado ou requerer a nomeação de dativo para apresentação de defesa preliminar (fl.143), sendo o andamento do feito suspenso, nos termos do artigo 366 do CPP (fl.149).

Notificado o réu pessoalmente (fl. 186), o andamento do processo foi reiniciado (fl. 187), vindo aos autos defesa prévia (fls. 196/217).

Ratificado o recebimento da denúncia (fls. 234/235), em audiência, foi colhida prova oral e o réu interrogado (depoimentos colhidos pelo sistema audiovisual, gravados em arquivo digital).

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência, nos termos da denúncia (arquivo digital).

A defesa, a seu turno, buscou a absolvição, nos termos do artigo 397, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, a fixação das penas no mínimo legal; o afastamento da causa de aumento; a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06; a imposição de regime diverso do mais gravoso para início de cumprimento de pena, considerando inclusive a detração penal; e o direito de recorrer em liberdade (arquivo digital).

É a síntese do necessário.
Fundamento e decido.

O réu, interrogado perante a autoridade policial, afirmou que não ostenta antecedentes criminais, sendo sua esposa usuária de crack. Dirigiu-se até a "biqueira" para comprar drogas para ela mas, antes de concluir a compra, ocorreu a chegada dos policiais. Não conhece os outros indivíduos abordados. O adolescente magro e alto estava traficando (fl. 15).

Em juízo, reafirmou a mesma versão, acrescentando que ali chegando para comprar drogas, entregou uma nota de R\$ 100,00 para o jovem, manifestando o desejo de comprar três porções de crack. Ali permaneceu aguardando o troco e a droga, sendo abordado pela polícia quando recebera o troco de R\$ 85,00. Além de Matheus, havia ali outro indivíduo cujo nome desconhece (arquivo digital).

Os policiais civis SHOICHI KATSUMOTO e LUCAS LOPES CARDOSO, em depoimentos seguros e harmônicos, asseveraram que a fim de averiguar notícia da prática de tráfico no local, para lá se dirigiram, observando a cena à distância. Viram o réu, em concurso com o jovem, realizar vendas a usuários diversos, com divisão de tarefas, após o que realizaram a abordagem. Apreenderam em poder da dupla, além de no local de armazenagem, a droga e dinheiro ventilados, aquela de natureza vária (arquivo digital).

Os laudos periciais de fls. 27/33 e fls. 64/67 confirmaram que as substâncias apreendidas cuidam-se de cocaína e tetrahydrocannabinol, que, como se sabe, são drogas.

Registro não haver razões para que os agentes incriminassem falsamente o réu.

Impende considerar, ainda, que seria um contrassenso o Estado credenciar os policiais para velar pela segurança pública e, sem qualquer razão aparente, desconfiar sistematicamente de suas palavras.

Acrescento que não é exigível que diligências como a presente sejam acompanhadas de civis, sendo inimaginável existir voluntários para tarefa de tão grande risco à integridade física.

Sumulando, a prisão em flagrante do réu, palavra dos policiais, que, durante campanha, avistaram o acusado e um adolescente vendendo drogas, apreendendo expressiva variedade de drogas (total de 4,68g de cocaína, em 05 pinos de plásticos; 2,16g de crack, em 25 pedras; e 19,59g de "maconha", em 21 porções), além de 02 telefones celulares e quantia em dinheiro (R\$ 62,00 com o adolescente e R\$ 85,00 com o denunciado - fls. 06/07 e fls. 27/33), aliada à prova oral e aos laudos periciais, comprovam, à saciedade, que o réu, tinha em depósito, em concurso com adolescente, a droga ventilada, para fins de tráfico, ficando rechaçada, com completo, a versão do acusado.

Diante desse quadro e à falta de excludentes, impositiva a condenação do réu nas penas do art. 33, caput, c.c. art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06.

O dinheiro apreendido nos autos é notoriamente produto do tráfico, ante as circunstâncias supra analisadas e à ausência de prova de sua origem lícita, pelo que deve ser decretada sua perda em favor da União.

Resta fixar as reprimendas.

O réu não possui antecedentes criminais.

Nada há nos autos a desabonar sua conduta social ou personalidade.

Os motivos foram os ordinários à espécie.

As circunstâncias e as consequências do delito foram comuns especialmente gravosas, porquanto, além da quantidade e variedade de droga (4,68g de cocaína, em 05 pinos de plásticos; 2,16g de crack, em 25 pedras; e 19,59g de "maconha", em 21 porções), montante de dinheiro (R\$ 147,00), os agentes presenciaram efetivas vendas protagonizadas pelo réu.

A vítima é o Estado.

Diante desse quadro, em que não são favoráveis as circunstâncias judiciais, o juízo de reprovação (culpabilidade) não é o comum, motivo por que fixo a pena-base 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, o unitário no piso legal (art. 49, § 1º, do mesmo Codex), à falta de dados acerca da situação econômica do acusado.

Não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na última etapa, incidindo a causa de aumento do art. 40, VI, majoro suas penas de um sexto, totalizando 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, o unitário no piso.

Como o réu é primário, de bons antecedentes, não havendo provas de que se dedique a outras atividades criminosas ou integre organizações desta natureza, reduzo as reprimendas da metade (§ 4º do art. 33), totalizando 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, além de 340 (trezentos e quarenta) dias-multa.

A redução deu-se neste importe ante as circunstâncias mais gravosas do delito, anotando-se, nesta etapa, haver sido o crime perpetrado em conhecido ponto de tráfico e em concurso de agentes.

O regime inicial de cumprimento da pena corporal é o semiaberto (art. 33, parágrafo 2º, 'b' e parágrafo 3º), conclusão que não fica afastada pelo § 2º do art. 387 do CPP, especialmente à falta de atestado de bom comportamento carcerário. Haverá,

contudo, em caso de recurso, execução provisória da reprimenda privativa de liberdade, inserindo-se o réu desde logo no regime a que condenado.

Anote-se que o tráfico privilegiado não é crime hediondo (§ 5º do art. 112 da LEP, com a redação dada pela Lei n. 13.964/19).

As circunstâncias judiciais desfavoráveis desautorizam a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ressaltando-se que, agraciado o réu com a liberdade provisória após sua prisão em flagrante, não cumpriu a medida cautelar alternativa à prisão que lhe foi cominada, colocando-se em local incerto e ensejando inclusive a suspensão do feito nos termos do art. 366 do CPP.

A mera quantidade da reprimenda obsta a concessão de sursis.

Ante o exposto, julgo a denúncia PROCEDENTE para condenar MATHEUS HENRIQUE FRANCO, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 33, caput e § 4º, da Lei nº 11.343/06, a 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão (regime inicial semiaberto), além de 340 (trezentos e quarenta) dias-multa, o unitário no mínimo abstratamente cominado.

As razões que determinaram a segregação provisória do agente permanecem inalteradas, motivo pelo qual não poderá apelar em liberdade. Em caso de recurso, será incontinenti inserido no regime a que condenado, a fim de que possa usufruir os benefícios da LEP.

Autorizo a incineração das drogas, na forma da lei.

Custas ex lege.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Comunique-se.

São José dos Campos, 16 de novembro de 2022.

Brenno Gimenes Cesca
juiz de direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA